

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 530/2530 พนักงานอัยการ จังหวัด หนองคาย โจทก์
นาย สม ร วิ สภา กับพวก จำเลย

ป.อ. มาตรา 83, มาตรา 86

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา

อาวุธปืนของกลางมิใช่เป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ติดต่อกับ ป. ให้ไปซื้ออาวุธปืนของกลางจากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 พา ป. ไปเจรจาซื้อขายกับ จำเลยที่ 1 โดยตรง ซึ่งจำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวที่ได้เจรจาต่อรอง ราคาอาวุธปืน ของกลางกับ ป. จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย แม้จำเลยที่ 2 อาจจะได้ผลประโยชน์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ของ ราคาขายอาวุธปืนของกลางก็ตาม แต่การจะขาย อาวุธปืนหรือไม่อยู่ que การตัดสินใจของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว ทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมมือกับจำเลยที่ 1 มาแต่ต้น พฤติการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนของกลาง คงฟังได้ แต่เพียงว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ช่วยเหลือจำเลยที่ 1 จำหน่ายอาวุธปืนของกลางอันเป็น ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีอาวุธปืนเล็กกลแบบเอ.เค. 47 ขนาด 7.42 มิลลิเมตร จำนวน 1 กระบอก และซองกระสุนปืนที่ใช้กับอาวุธดังกล่าว 1 ซอง ไว้ใน

ครอบครองและร่วมกันจำหน่ายอาวุธปืนและซองกระสุนปืนดังกล่าวสำหรับการค้าให้แก่ผู้มีชื่อ โดยจำเลยทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน ฯลฯ

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนและฐานจำหน่ายอาวุธปืน จำเลยที่ 2 มีความผิดเฉพาะฐานจำหน่ายอาวุธปืน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดเพียงฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ขึ้นสู่ศาลฎีกามีเพียงว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 เป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 จำหน่ายอาวุธปืนของกลางหรือไม่... ข้อเท็จจริงฟังยุดีว่า อาวุธปืนของกลางเป็นจำเลยที่ 1 ซึ่งมีไว้ในความครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมายจำเลยที่ 2 เป็นคนติดต่อให้จำสืบตำรวจประเสริฐกับจำเลยที่ 1 ตกลงซื้อขายอาวุธปืนของกลางกัน โดยจำเลยที่ 2 อาจจะได้ประโยชน์เป็นเงิน 20 เปอร์เซ็นต์ของราคาขาย และจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินการจนเป็นผลให้จำเลยที่ 1 ขายอาวุธปืนของกลางให้จำสืบตำรวจประเสริฐได้สำเร็จ เห็นว่าอาวุธปืนของกลางมิใช่เป็นของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นเพียงผู้ติดต่อกับจำสืบตำรวจประเสริฐให้ไปซื้ออาวุธปืนของกลางจากจำเลยที่ 1 แล้วจำเลยที่ 2 ได้พาจำสืบตำรวจประเสริฐไปเจรจาซื้อขายอาวุธปืนของกลางกับจำเลยที่ 1 โดยตรง จำเลยที่ 1 แต่เพียงผู้เดียวที่ได้เจรจาต่อรองราคาอาวุธปืนของกลางกับจำสืบตำรวจประเสริฐ โดยจำเลยที่ 2 มิได้มีส่วน

เกี่ยวข้องด้วย แม้จำเลยที่ 2 อาจจะได้ผลประโยชน์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาขายอาวุธปืนของกลางก็ตาม แต่การจะขายอาวุธปืนของกลางหรือไม่ขึ้นอยู่กับที่การตัดสินใจของจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียว จำเลยที่ 2 มิได้มีส่วนร่วมด้วยทั้งไม่ได้ความว่าจำเลยที่ 2 ได้ร่วมมือกับจำเลยที่ 1 มาแต่ต้นพฤติการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ยังฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 เป็นตัวการร่วมกับจำเลยที่ 1 ในความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนของกลาง คงฟังได้แต่เพียงว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ช่วยเหลือจำเลยที่ 1 ก่อนที่จำเลยที่ 1 จะกระทำความผิดฐานจำหน่ายอาวุธปืนของกลาง อันเป็นความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนจำเลยที่ 1 ในการกระทำความผิดดังกล่าวเท่านั้น"

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ